

עמ' 251
4062-010 07-1750

ועדת משנה לתכנון ובניה

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה

רחוב וילון	מס' בית 9	שכונה התקוה	תיק בניין 4062-010
שטח מגרש במ"ר (לצורך חישוב זכויות)	גוש חלקה 43/6135	22	

פרטי הבקשה

מס' הבקשה 07-1750	תאריך הגשה 26/11/2007	סיווג בניה ללא תוספת שטח שינויים	מהות החלפת גג קיים בהיתר שיפוץ בניה
----------------------	--------------------------	--	---

פרטי הבקשה הקודמת

מס' הבקשה 06-1642	תאריך הגשה 13/11/2006	קטגוריה תוספת בניה	מהות הוספת שטח
----------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------

מבקש הבקשה

שם משפחה ושם פרטי בדיליאנסקי שוטה	כתובת רחוב וילון 9, תל אביב - יפו 67635
--------------------------------------	--

עורך הבקשה

שם משפחה ושם פרטי מסורי ענת	כתובת רחוב מצודה 4, תל אביב - יפו 64582
--------------------------------	--

מתכנן השלד

שם משפחה ושם פרטי זיבורסקי אלכס	כתובת רחוב גרמניה 14, תל אביב - יפו 68109
------------------------------------	--

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

שינויים פנימיים הכוללים: שיפוץ מבנה ושינויים ללא תוספת שטח והגבהת מעקה גג בטון להסתרת קולטים, איחוד מפלס הגג והחלפת גג אסכורית לגג בטון המקום משמש כיום למגורים בהיתר (אל)

מצב קיים (עורך הבקשה)

קיים בניין בן קומה אחת, מס' יחיד בבניין:

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)
מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

קומה / תיאור			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים			סך שטחי שירות		
תיאור	קומה	מפלס	קיים בהיתר	קיים + מוצע	%	מותר	מ"ר	%
קרקע		0.00	22.00	22.00	100.00			
מעל			22.00	22.00	100.00			
מתחת								
סה"כ			22.00	22.00	100.00			

ממצאי בדיקה

הערות מהנדס רישוי (ילנה סולדובין)

התיאור מצב קיים

על המגרש קיים בניין מגורים חד קומתי.
הבניין הקיים בנוי בקו בניין של:

- קדמי: 0 מ';

- צדדי-צפוני: 0 מ'; עם דלת וחלונות בקיר היצוני הפונה למגרש רק.

- צדדי-דרומי: כ-0.9 מ', במרווח קיים מעבר מקורה איסכורית. יצויין, שהמעבר הנ"ל הוא משותף, וקיימת אפשרות לגשת דרכו לשכן הגובל מאחורה.

הבניין השכן במגרש הסמוך מדרום בנוי במרחק של 0.90 מ' מגבול המגרש.

- אחורי: 0 מ' בקיר משותף עם הבניין השכן.

בתיק הבניין לא נמצא היתר של בנין הנ"ל.

הבניין נבדק בתצ"א ע"י מח' המדידות, מיום 30.07.2006, ונמצא שהבניין היה קיים בצורתו ובגודלו מלפני 1981. נוספה בניה קלה לכיוון דרום עד גבול המגרש בקומת הקרקע לאחר שנת 1997 (הערה: קירוי המעבר).

לפי תדפיס ארנונה הבניין לא רשום לפי כתובת ברח' וילון 9 (וכן לא קיים תיק בניין לפי הכתובת המדונה), אלא לפי רח' אביטל 10, הרחוב מקביל לרחוב וילון.

בתיק הבניין, שברחוב אביטל 10, נמצא בקשה לא מאושרת משנת 1949, לפיה במקום היה קיים, ללא היתר בניין בן קומה אחת עם 3 יחידות, בשטח כולל של 155 מ"ר, כאשר דירת המבקש היה חלק מיחיד אחת שכניסה אליה מרח' אביטל בלבד. הכניסה לבית המבקשת מרח' וילון.

בשנת 2006 בקשה הקודמת (מס' 1642-06) להגבהת מפלס הרצפה, תוספת בניה בקומת הקרקע והוספת קומה שניה חדשה עם מדרגות פנימיות, סדחת ע"י הועדה, שכן:

1. שטח המגרש קטן מהשטח המינימלי של 60 מ"ר הנדרש עפ"י התב"ע 2215 ונוגדת החלטת הועדה מתאריך 06.11.1996, לפיה הועדה לא תאשר בניה חדשה או הריסה ובניה מחדש בשכונת התקווה במגרשים ששטחם קטן מ-100 מ"ר.

2. לפי הוראות התב"ע לא תאושר כל בניה במגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ'.

3. הבניה החדשה נוגדת את הנוהל ומדיניות הועדה בשכונת התקווה, שלא לאשר קו בניין אחורי פחות מ-3 מ'.

4. סה"כ השטח העיקרי של הבניין עולה על 140% המותרים משטח המגרש המשני לפי התב"ע.

5. תכנית קרקע מהווה 100% לעומת 60% המותרים לפי התב"ע.

מבקשים הגישו ערר על סירוב ובתאריך 25.06.2007 החליטה ועדת הערר:
"הובהר לעוררת כ הבניה הנוספת המבוקשת על ידיה מעבר לשיפוף הנדרש על מנת לשמור על הבנין במצבו כמוש הוא, נוגדת את התב"ע החלה במקום.

לפיכך, ועדה זו לא תוכל להתיר את ההיתר המבוקש.

באם העוררת תבקש לבצע עבודות בניה, יהיה עליה להגיש בקשה להיתר והקלות ככל הניתן שיאשר, לבצע את חלק הפרסום, ואם לאחר מכן החלטת הועדה המקומית לא תשא הן בענייה, תעמולה לרשות הזכות לערור לועדה זו. רשמנו לפנינו את הצהרת ב"כ הועדה המקומית, כי במידה שהעוררת תבקש להחליף את גג האסבסט הקיים בגג רעפים או בטון, הרי שגישת הועדה המקומית היא ליברלית וקרוב לוודאי שיוצא היתר בניה להחלפת אותו גג. כמו כן, במידה שהעוררת תצטרך לבצע עבודות על מנת למנוע הצפה של קומת הקרקע, כי אז היא תוכל לקבל היתר בניה לעבודות אלה, בכפוף לבדיקת הגורמים המקצועיים בועדה, אשר תשקול את הבקשה בחיוב, תוך בחינת כל האופציות הקיימות, לרבות יצירת נקודת ניקוז או יצירת סף לבית. בכפוף לאמור, הערר נדחה".

התיאור הבקשה

בהתאם להחלטת הועדת הערר כעת הוגשה בקשה חדשה לשיפוף המבנה ושינויים ללא תוספת שטח, הכוללים:

- הגבהת מפלס רצפת הדירה ב-0.30 מ'.

- הגבהת התקרת עד גובה של 2.99 מ', החלפת גג אסבסט הקיים לגג בטון מעל חלק של קומת הקרקע, (מעל המעבר משותף עד גבול המגרש הצדדי).

- בניית מעקה בגובה של 1.00 מ' בהיקף הבניה בקומה ובמסגרת סדחת על הגג.

- שינויים פנימיים והקמת חדרי שינויים ומקלחת.

לפי המפרט בתוך הקיר הקיים מוצע פתח ברוחב של 2.5 מ' למזון מעבר משותף. כתוצאה מכך מעבר הנ"ל מהווה חלק בלתי נפרד מהדירה. קיימת כניסה למגרש הסמוך בחזית הענף, ומדובר בהצטרפות פנימית וגישה אליה דרך הדירה המדונה בלבד.

לפי חו"ד מח' הפיקוח נמצא, כניסה לבנין הסמוך בקיר המשותף בחזית הענף מרח' אביטל. סה"כ שטח הדירה והקומה כ-22 מ"ר.

איכות נמוכה

4062-010 07-1750

זכויות בניה

המגרש כלול באזור מגורים ב' (מועדף) עפ"י תכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בניין למגורים בן 3 קומות בשיעור של 140% (תכנית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש).
הבניה על הגג על פי תכנית "ג".
על פי תכנית 1א2215 המאושרת נקבע כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד.

בעלויות ושטח המגרש

המגרש המשני, בשטח מדוד של 22 מ"ר, רשום במושע והמבקשת רשומה בנסח טאבו כבעל חלק בנכס בשטח השווה ל-22 מ"ר.
לבקשה מצורף תצהיר הבעלים בר מצויין בין היתר שלמרות כל המאמצים שעשו לא הצליחו לאתר את כל בעלי החלקה הרשומים בטאבו עקב גודלה וריבוי הבעלים.
נעשה פרסום לפי תקנה 2 ב' ולא התקבלו התנגדויות.

התאמה לתב"ע 1א2215 ו-2215

שטח המגרש	מותר	קיים	סטייה
מימדיהם של המגרש	מגרשים הקיימים בפועל במועד הפקדת התכנית אשר הינם קטנים מ-100 מ"ר אך גדולים מ-60 מ"ר, תוסמך הועדה המקומית לאשר הוצאת היתר בניה לאחר בדיקה ובתנאים שיקבעו על ידי בהיתר בהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור. מגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ' לא תאושר כל בניה	כ-22 מ"ר	5.76 X 4.15
קווי בניין: קדמי-אחורי	0 מ'	קיים: 0 מ' עם פתחים	בניגוד לתקנות התכנון והבניה
צדדי-צפוני	3.0 או 0 מ'	0 מ' עם פתחים בגבול המגרש	בניגוד לתקנות התכנון והבניה
צדדי-דרומי	3.0 או 0 מ'	0 מ' (ללא פתחים)	הבניין השכן בנוי ב-0.9 מ'
אחוזי בניה: שטח עיקרי	140% משטח המגרש המהווה 30.8 מ"ר	כ-71% משטח מגרש ומתווה 22 מ"ר	
תכנית קרקע	60%	100%	
צפיפות ביה"ד	1	1	
שטח זירה במ"ר - לפי תכנית 1א/2215	90 מ"ר ממוצע ולא פחות מ-70 מ"ר	קיים 22 מ"ר	קיים מלפני 1981.
מפלס כניסה	לא נקבע בתב"ע	קיים 17.15, מוצא 17.35 מוגבה כלפי הרחוב	
מספר קומות	3	1	

התאמות (נלבה סולחוביץ)

התאמה לתקנות	כן	לא	הערות
גודל חדרים	+		
ניקוז מי הגשם	+		
גובה החדרים	+		2.99 מ'
תמ"א 38	+		הבקשה ללא ציגוף תצטרף להגדרת התקנות בפני רעידות אדמה ולא הצגת שיטת החיזוק
תמ"א 2/4			לפני המגרש נמצא בתחום מסלול טיסת מטוסים ויש לנקוט אמצעים אקוסטיים למניעת רעש המטוסים

איכות נמוכה

עמ' 254
4062-010 07-1750

חדר מגורים בדירה בת חדר מגורים אחד לא פחות מ-14 מ"ר + שטח המטבח 4.50	+	התאמה לתקנות החוק
שטח דירת המבוקש לאחר התוספת אינו עולה על 120 מ"ר, לכן אין צורך בהסדר חניה.	+	חניה

סיכום:

מיכנון, שבמסגרת ועדת העדר נאמר ע"י עו"ד גיר מועלם, ש"אין מניעה שהבנין יושפץ, ושימשיך לעמוד על תילו, השימוץ ניתן as-is, אם הגיש תכנית לשיפוץ יובל לשפץ, והואיל ולא ניתן לאשר את המבנה במגרש המשני של 22 מ"ר, ניתן לראות את הבקשה בהמלצה חיובית על החלפת הגג איסכורית לגג בטון בלבד, בתנאי הגשת תכנית מתקנת ללא תנאות קומת הקרקע ושינויים בה עורכת הבקשה סירבה להגיש מפרט בקשה מתוקן, שיכלול החלפת גג בלבד. לאור האמור לעיל, לא ניתן להמליץ על הבקשה כפי שהוגשה שכן: משמעותה אישור מגיש לבניין קטן מהשטח המינימלי של 60 מ"ר הנדרש עפ"י התב"ע 2215 ונוגדת החלטת הועדה מתאריך 06.11.1996, לפיה הועדה לא תאשר בניה חדשה או הריסה ובניה מחדש בשכונת התקווה במגרשים ששטחם קטן מ-100 מ"ר. לפי הוראות התב"ע לא תאושר כל בניה במגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ'. הבניה החדשה נוגדת את הנוהל ומדיניות הועדה בשכונת התקווה, שלא לאשר קו בניין אחורי פחות מ-3 מ'. בניגוד לתקנות התכנון והבניה לענין הקמת פתחים בקו הבנין "0" (2) הלוות קיימים ומוצעות דלתות נוספות לגישה למגרשים הסמוכים); בגיגוד לתקנות החוק לענין גודל חדר מגורים ומטבח;

ח"ד פיקוח על הבניה מיכאל שטמלריס 12/04/2007
תוכנית תואמת את המצב בשטח טרם החלו לבנות.

ח"ד מהנדס העיר (ע"י סולודובין לנה)

לא לאשר את הבקשה, שכן:

משמעותה אישור מגרש לבניה הקטן מהשטח המינימלי של 60 מ"ר הנדרש עפ"י התב"ע 2215 ונוגדת החלטת הועדה מתאריך 06.11.1996, לפיה הועדה לא תאשר בניה חדשה או הריסה ובניה מחדש בשכונת התקווה במגרשים ששטחם קטן מ-100 מ"ר. עומק המגרש המשני המבוקש נוגד הוראות התב"ע לא תאושר כל בניה במגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ'. הבניה החדשה נוגדת את הנוהל ומדיניות הועדה בשכונת התקווה, שלא לאשר קו בניין אחורי פחות מ-3 מ'. בניגוד לתקנות התכנון והבניה לענין הקמת פתחים בקו בנין "0" בגבול המגרש הצדדי והאחורי; בגיגוד לתקנות לענין גודל חדר מגורים ומטבח מינימליים.

ההחלטה: מספר פרוטוקול 35

ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 0008-08-2 מתאריך 26/03/2008

לא לאשר את הבקשה, שכן:

גודל המגרש לבניה קטן מהשטח המינימלי של 60 מ"ר הנדרש עפ"י התב"ע 2215 ונוגדת את מדיניות הועדה מתאריך 06.11.1996, לפיה הועדה לא תאשר בניה חדשה או הריסה ובניה מחדש בשכונת התקווה במגרשים ששטחם קטן מ-100 מ"ר. עומק המגרש המשני המבוקש נוגד הוראות התב"ע לא תאושר כל בניה במגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ'. הבניה החדשה נוגדת את הנוהל ומדיניות הועדה בשכונת התקווה, שלא לאשר קו בניין אחורי פחות מ-3 מ'. בניגוד לתקנות התכנון והבניה לענין הקמת פתחים בקו בנין "0" בגבול המגרש הצדדי והאחורי; בגיגוד לתקנות לענין גודל חדר מגורים ומטבח מינימליים.

ההחלטה התקבלה פה אחד

איכות נמוכה

עמ' 255
4062-010 07-1750

נספח - פרטים מהתקן מידע

קטגוריה ומחוז

מס' בקשת מידע
200702610

שטח לחישוב זכויות בניה: תוספת בניה - תוספת בניה בשכונות יפו, התקנה וארגונים

תא' מסירת מידע
09/12/2007

תכניות בתוקף

שם התכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
ג	08/12/1991	21/04/1994	לא
ח	10/09/1992	16/04/2001	לא
1ע	21/02/2001	18/03/2003	לא
2710	25/02/1992	03/07/1997	לא
3440	06/05/2005	10/05/2006	לא
תמא38		18/05/2005	לא
2754	20/11/1997	29/03/1998	לא
2215	31/03/1982	26/03/1992	לא
1A2215	01/06/1998	05/11/1998	לא

תכניות בתהליך

שם התכנית ומספרה	תאריך פרסום לפי סעיף 77	תאריך פרסום לפי סעיף 78	תאריך הפקדה	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
תממ5			14/03/2002	לא
1עא			28/07/2007	לא

תעוד קרקע עפ"י תב"ע: אזור מגורים ב

שימושים מותרים לפי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזים בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב 1992
מגורים

נפיקות:

ווי בניין
ווי בניין לקומות העליונות
צדדי: 3 מטר

ווי בניין למרתפים: בתחום קווי הבניה

ספר קומות מירבי: 3

ספר מרתפים מירבי: 1

שית קרקע מרבית: 60.0 %

רות לבקשה (ע"י דניאל לס)

ין הבקשה - שטח המגרש קטן מהשטח המינימלי של 60 מ"ר הנדרש עפ"י תכנית 2215 ונוגדת החלטת ועדה ארץ 06.11.96 למיה הועדה לא תאשר בניה חדשה או הריסה ובניה מחדש בשכונת התקנה במגרשים ששטחם קטן 100 מ"ר.
לפת הגג והגבהת הרצפה תהיה עפ"י החלטת ועדת ערר מתאריך 25.06.07 המצורפת לתיק מידע זה.

ום מהנדס רישוי (מיקי אנטוניו)

פת גג האסבסט תהיה בהתאם לנוהל.

זת הגג תומלץ רק במידה וגובה הדירה לאחר הגבהת רצפת קומת הקרקע פחות מהמינימום הדרוש לפי תקנות

ען וחבניה.

ר הבקשה יהיה ע"פ החלטת ועדת ערר מתאריך 25.6.07